

## Documentación de Protocolo

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Documento:</b> Protocolo de Intervención en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY                       | <b>Versión No:</b> 2.0                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                | <b>Número de Páginas:</b> 25                                                                                                                           |
| <b>Entrada en Vigencia:</b> Desde la fecha de la suscripción del presente documento por parte de la primera autoridad ejecutiva o su delegado. | <b>Deroga a:</b> Versión 1.0 del Protocolo General para la Prevención, Atención y Sanción de los Casos de Violencia Sexual y Discriminación de Género. |

| Elaborado por:                               | Revisado por:                                 | Aprobado por:                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Dirección General de Bienestar Universitario | Dirección General de Bienestar Universitario  | Primera Autoridad Ejecutiva o su Delegado |
|                                              | Dirección General Jurídica                    |                                           |
|                                              | Dirección General de Planificación y Procesos |                                           |
|                                              | Dirección General de Planificación y Procesos |                                           |

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página |
|                                                                                   | 02                                                                                                         | Día<br>09                                      | Mes<br>11 | Año<br>2023      |

## Contenido

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN</b>                                                                                  | <b>4</b>  |
| <b>CAPÍTULO I</b>                                                                                    | <b>4</b>  |
| <b>GENERALIDADES</b>                                                                                 | <b>4</b>  |
| ARTÍCULO 1.- OBJETO                                                                                  | 4         |
| ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN                                                                    | 5         |
| ARTÍCULO 3.- PERSONAS QUE PUEDEN DENUNCIAR                                                           | 5         |
| ARTÍCULO 4.- ENFOQUES                                                                                | 6         |
| ARTÍCULO 5.- PRINCIPIOS                                                                              | 7         |
| ARTÍCULO 6.- DEFINICIONES                                                                            | 9         |
| <b>CAPÍTULO II</b>                                                                                   | <b>12</b> |
| <b>PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN</b>                                                                    | <b>12</b> |
| PRIMERA ETAPA                                                                                        | 12        |
| Artículo 7.- Identificación y comunicación del hecho                                                 | 12        |
| Artículo 8.- Valoración inicial y medidas de apoyo inmediatas                                        | 13        |
| Artículo 9.- Plan de Acción y Consentimiento Informado                                               | 14        |
| Artículo 10.- Informe de la Dirección General de Bienestar Universitario                             | 15        |
| SEGUNDA ETAPA                                                                                        | 16        |
| Artículo 11.- Actuación de la Dirección General Jurídica                                             | 16        |
| Artículo 12.- Medidas de protección                                                                  | 17        |
| TERCERA ETAPA                                                                                        | 17        |
| Artículo 13.- Integración de la Comisión Especializada                                               | 17        |
| Artículo 14.- Requisitos para la postulación de funcionarias/os (docentes y personal administrativo) | 18        |
| Artículo 15.- Requisitos para la postulación de estudiantes                                          | 19        |
| Artículo 16.- Del proceso de postulación y selección                                                 | 19        |
| Artículo 17.- Funciones de la Comisión Especializada                                                 | 20        |
| Artículo 18.- Del informe de la Comisión Especializada                                               | 21        |
| Artículo 19.- Excusas o impedimento de integración de la Comisión Especializada                      | 21        |
| Artículo 20.- Desistimiento del proceso interno                                                      | 21        |
| CUARTA ETAPA                                                                                         | 21        |
| Artículo 21.- De la resolución                                                                       | 21        |
| Artículo 22.- Apelaciones                                                                            | 22        |
| Artículo 23.- Seguimiento y cierre del caso a nivel interno                                          | 22        |
| <b>CAPÍTULO III</b>                                                                                  | <b>22</b> |
| <b>ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS</b>                                                     | <b>22</b> |

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                               |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página              |
|                                                                                   | 02                                                                                                         | Día<br>09                                      | Mes<br>11 | Año<br>2023<br><b>3 de 25</b> |

Artículo 24.- Información y sensibilización 22

Artículo 25.- Capacitación y concientización 23

## **CAPÍTULO IV 24**

### **MARCO NORMATIVO 24**

NORMATIVA NACIONAL 24

NORMATIVA INTERNACIONAL 25

### **ANEXOS 25**



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |     |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |     | Número de página |
|                                                                                   |                                                                                                            | Día                                            | Mes | Año              |
| <b>GBU-DGBU-PRD-006</b>                                                           | 02                                                                                                         | 09                                             | 11  | 2023             |
|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     | <b>4 de 25</b>   |

## INTRODUCCIÓN

### Declaración de principios

Queremos declarar a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (UITEY) un espacio libre de violencias basadas en género. Por lo tanto, el presente protocolo pretende estar alineado a la promoción de un entorno seguro y de cero tolerancia a cualquier manifestación de violencia hasta erradicarla totalmente.

El marco de interpretación en el que nos basamos subraya que las relaciones interpersonales están atravesadas por la desigualdad en la que han sido socializadas las personas y por el binarismo de género instaurado en este sistema cisheteropatriarcal. Es decir, las situaciones de violencia que pudieran presentarse en la institución son un reflejo del problema social, familiar, económico, estructural y político que nos atraviesa e interpela a todos los niveles. No serán interpretadas como casos aislados y la responsabilidad de prevenirlas, identificarlas y abordarlas se asume como una tarea de toda la comunidad universitaria.

La UITEY se acoge a las leyes ecuatorianas vigentes y tratados internacionales ratificados por el Ecuador, y afirma que las conductas violentas atentan contra la dignidad de las personas, la integridad, la igualdad y el derecho a vivir libres de todo tipo de violencia. Asimismo, toma en cuenta que las violencias tienen consecuencias graves y profundas sobre las personas afectadas, por ende, no habrá ninguna razón que justifique las vulneraciones llevadas a cabo.

Será compromiso de la Universidad trabajar en la promoción de la igualdad de derechos, la prevención de las violencias de cualquier índole y su abordaje desde un enfoque de género. Cuando se identifique un caso, se tomarán las medidas pertinentes para dar una respuesta integral a las necesidades de la persona afectada, sancionar los hechos y evitar por todos los medios que la situación se repita. Por esta razón, el presente protocolo debe ser tomado como una herramienta para abordar las eventuales situaciones de violencias y garantizar un entorno seguro para el desarrollo académico y humano de toda la comunidad universitaria.

## CAPÍTULO I GENERALIDADES

### Artículo 1.- Objeto

El objeto del presente protocolo es establecer mecanismos para identificar y abordar casos de acoso, discriminación y violencias basadas en género que tengan lugar en cualquier

|                                                                                   |                                                                                                     |                                                |           |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|  | Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY |                                                |           |                  |             |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                    | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página |             |
|                                                                                   | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                    | 02                                             | Día<br>09 | Mes<br>11        | Año<br>2023 |
|                                                                                   |                                                                                                     |                                                |           |                  | 5 de 25     |

espacio de la UITEY y/o que afronten o hayan afrontado las personas que integran la comunidad universitaria.

A tal efecto, este protocolo establece cuáles son las actitudes y las conductas que la UITEY considera dentro del concepto de acoso, discriminación y violencias basadas en género; cuál es el procedimiento a seguir en estos casos para acompañar a las personas afectadas y afrontar las diferentes situaciones que generan dichas violencias; y, cuáles son las medidas que la institución ha de adoptar para la prevención de todo tipo de violencias en el ámbito universitario.

## **Artículo 2.- Ámbito de aplicación**

El presente protocolo es aplicable de manera inmediata ante las actuaciones de un presunto cometimiento de acoso, discriminación y violencias basadas en género, por parte de uno o más miembros de la comunidad universitaria, en contra de otros miembros de la misma o de cualquier persona que colabore o se desenvuelva a cualquier título dentro del campus universitario de esta institución, incluyendo a:

- Autoridades;
- Personal en puestos directivos;
- Personal administrativo y de servicios;
- Estudiantes;
- Personal docente y de investigación;
- Personal contratado en proyectos de investigación vinculados a la UITEY, siempre que desarrollen su actividad en la misma;
- Personal contratista y/o visitantes;
- Estudiantes que realicen sus prácticas en entidades y/o empresas.

Este protocolo se aplicará en casos de posibles delitos y/o infracciones que se produzcan en los predios y campus de la UITEY o fuera de los mismos, si involucra en calidad de víctima a un miembro de la comunidad universitaria. Será de aplicación en casos fuera del campus universitario, cuando se realicen en espacios de ejecución de actividades académicas, institucionales o en las que participen quienes integran la comunidad UITEY.

## **Artículo 3.- Personas que pueden denunciar**

Las personas que pueden comunicar y denunciar situaciones de acoso, discriminación y violencias basadas en género son:

- La persona o personas afectadas;
- Las personas con responsabilidades académicas y/o administrativas de la universidad, incluidos los y las representantes de los estamentos ante el Consejo Superior Universitario, representantes legales de las asociaciones de trabajadores/as, docentes y estudiantes;



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página |
|                                                                                   | 02                                                                                                         | Día<br>09                                      | Mes<br>11 | Año<br>2023      |

- Toda persona integrante de la comunidad universitaria que tenga conocimiento directo o indirecto de alguna de las situaciones previstas en este protocolo.

En los casos que impliquen la intervención de la autoridad judicial por flagrancia no será necesario el consentimiento de la persona afectada.

Si se presenta una notificación o denuncia anónima, la Dirección General de Bienestar Universitario deberá realizar un levantamiento de información para elaborar un informe de alerta dirigido a la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, quien dispondrá las acciones que considere pertinentes, incluyendo la actuación de la Comisión Especializada para la Atención y Revisión de Casos de Acoso, Discriminación y de Violencias basadas en Género.

#### Artículo 4.- Enfoques

Acorde con la *Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres* (2018) se considerarán los siguientes enfoques:

1. **Enfoque de género:** permite comprender la construcción social y cultural de roles entre hombres y mujeres, que históricamente han sido fuente de inequidad, violencia y vulneración de derechos y que deben ser modificados a favor de roles y prácticas sociales que garanticen la plena igualdad de oportunidades entre personas diversas y de una vida libre de violencia.
2. **Enfoque de derechos humanos:** determina como objetivo y resultado, el reconocimiento, el respeto irrestricto y la realización plena de los derechos humanos de todas las personas, incluidos el derecho a la integridad y a una vida libre de violencia.
3. **Enfoque de interculturalidad:** reconoce la existencia de las distintas comunidades, pueblos y nacionalidades que integran el Estado, respetando todas aquellas expresiones en los diversos contextos culturales. Bajo este enfoque no se aceptan prácticas discriminatorias que favorezcan la violencia.
4. **Enfoque intergeneracional:** reconoce la existencia de necesidades y derechos específicos en cada etapa de la vida, niñez, adolescencia, madurez y adultez; y, establece la prioridad de identificar y tratar las vulnerabilidades en dichas etapas de la vida.
5. **Enfoque de integralidad:** considera que la violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores es estructural y multicausal y está



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página |
|                                                                                   | 02                                                                                                         | Día<br>09                                      | Mes<br>11 | Año<br>2023      |

presente en todos los ámbitos de la vida, por lo tanto, las intervenciones deben realizarse en todos los espacios en las que las mujeres se desarrollan.

- 6. Enfoque de interseccionalidad:** identifica y valora las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, étnicas, geográficas, físicas y otras que son parte simultánea de la identidad individual y comunitaria de las mujeres y adecúa a estas realidades las acciones, servicios y políticas públicas destinadas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y la atención, protección y restitución de derechos de la víctima.

### Artículo 5.- Principios

De acuerdo con el *Protocolo de Prevención y Atención en Casos de Acoso, Discriminación y Violencia Basada en Género y Orientación Sexual en las Instituciones de Educación Superior* (2018), los principios que regirán a la UITEY cuando se atiendan casos de acoso, discriminación y violencias basadas en género son los siguientes:

- 1. Confidencialidad:** “La persona que denuncia un hecho de acoso, discriminación y violencia de género debe conocer que la confidencialidad está garantizada de manera estricta. La denuncia llegará a las instancias pertinentes previa autorización de quien la formula” (Flacso, 2017: 24). “La revelación de cualquier información personal debe limitarse a las personas involucradas en los procedimientos y que realmente necesite conocerla” (UNAM, 2016: 5).
- 2. Igualdad y no discriminación:** En la UITEY, “se deberá garantizar el principio de igualdad y prohíbe toda forma de discriminación hacia toda la comunidad universitaria, con especial hincapié hacia las mujeres y colectivo LGBTI”. Acorde con lo referido a la Ley Orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (2018), “ninguna mujer puede ser discriminada, ni sus derechos pueden ser menoscabados, de conformidad con la Constitución de la República, instrumentos internacionales y demás normativa vigente”.
- 3. Profesionalismo:** “Todas las personas involucradas en cualquiera de las etapas previstas en el presente protocolo realizarán un ejercicio profesional y técnico en el tratamiento de la temática bajo un enfoque de género y derechos humanos” (Flacso, 2017: 24).
- 4. Imparcialidad:** “Las instancias pertinentes deben evitar conjeturas y juicios previos. En caso de conflicto de intereses es preciso facultar la posibilidad de abstención” (Flacso, 2017: 24).



|                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                |           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <div><div>UNIVERSIDAD</div><div>YACHAY</div><div>TECH</div><div></div></div> | Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY |                                                |           |                  |
|                                                                                                                                                               | Nro. de versión:                                                                                    | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página |
|                                                                                                                                                               | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                    | 02                                             | Día<br>09 | Mes<br>11        |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                |           | 8 de 25          |

- 5. No revictimización:** “Ninguna mujer será sometida a nuevas agresiones inintencionadas o no, durante las diversas fases de atención, protección y reparación, tales como: rechazo, indolencia, indiferencias, descalificación, minimización de hechos, retardo injustificado en los procesos, no credibilidad, culpabilización, negación o falta de atención efectiva, entre otras respuestas tardías, inadecuadas por parte de instituciones públicas y privadas. Las mujeres no deberán ser revictimizadas por ninguna persona que intervenga en los procesos de prevención, atención, protección o reparación” (LOIPEVCM, 2017: 26).

Se garantiza, de igual manera, la no re victimización de personas que hayan sido víctimas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, toda vez que el término implicaría una pauta en la cual la víctima, ya sea de abuso y/o crimen, tendería a tener un mayor riesgo a ser victimizada nuevamente en corto, mediano o largo plazo a lo largo de su vida (Finkelho, Ormeod y Turner, 2007: 479–502).

- 6. Integralidad:** “Se refiere a la coordinación y articulación de las diferentes instancias para la atención en los casos de acoso, discriminación y violencia” (República de El Salvador, 2011: 9).
- 7. Derecho a la defensa:** “Una vez conocida la denuncia, se notificará a la persona denunciada para que proceda a realizar el descargo según establezca el marco legal institucional” (Flacso, 2017: 25).
- 8. Transversalidad:** “En todas las medidas de sensibilización, prevención, garantía, protección y reparación se tomarán en cuenta los derechos, necesidades y demandas específicas de todas las víctimas de acoso, discriminación y violencia de género. En todas las acciones institucionales y programas que se ejecuten bajo esta Ley se integrará un enfoque de género.”
- 9. Principio Pro ser humano:** “En todos los servicios, procesos o cualquier otro medio destinado para la protección frente al acoso, discriminación y a la violencia basada en género u orientación sexual contra cualquier persona de la comunidad universitaria se aplicará la norma y criterio más favorable a los derechos de las personas víctimas de violencia.”
- 10. Atención, protección y acompañamiento:** “La persona afectada recibirá contención emocional como primera intervención, gestión de medidas de protección en caso de ser necesarias, asesoría gratuita de las áreas involucradas en la temática,



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |     |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |     | Número de página |
|                                                                                   |                                                                                                            | Día                                            | Mes | Año              |
| <b>GBU-DGBU-PRD-006</b>                                                           | 02                                                                                                         | 09                                             | 11  | 2023             |
|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     | <b>9 de 25</b>   |

así como acompañamiento en los trámites respectivos siempre y cuando lo desee” (Flacso, 2017: 25).

**11. Derivación, notificación y respuesta efectiva:** “Los casos que se susciten deberán ser atendidos de manera oportuna en todas las instancias del proceso, hasta su resolución”. En los casos en los que la Ley determine, los casos de acoso, discriminación y violencia deberán ser denunciadas y derivadas al Sistema de Justicia. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, brindará acompañamiento y asistencia técnica, en el marco de sus competencias, a las víctimas de violencia.”

**12. Celeridad:** La atención debe ser ágil y oportuna para asegurar la efectividad del proceso. La falta de celeridad puede traer consecuencias graves en torno a la seguridad e integridad de las personas víctimas. Las actuaciones en la UITEY se llevarán a cabo con prontitud y rapidez, procurando que los procesos administrativos se integren en un solo acto, eviten meros formalismos y retrasos innecesarios.

## Artículo 6.- Definiciones

A efectos de la activación de este protocolo, se tomarán en cuenta las definiciones contempladas en la *Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres*, considerando que esta normativa hace referencia a varios tipos de violencia basada en género contra las mujeres, que también se pueden aplicar a las personas disidentes del sistema sexo-género por existir una misma raíz estructural en el cometimiento de estos actos y porque se comparten características en los efectos de las violencias.

**Violencia de género contra las mujeres.-** Cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, gineco-obstétrico a las mujeres, tanto en el ámbito público como privado.

### Tipos de Violencia:

- Violencia física.-** Todo acto u omisión que produzca o pudiese producir daño o sufrimiento físico, dolor o muerte, así como cualquier otra forma de maltrato o agresión, castigos corporales, que afecte la integridad física, provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, esto como resultado del uso de la fuerza o de cualquier objeto que se utilice con la intencionalidad de causar daño y de sus consecuencias, sin consideración del tiempo que se requiera para su recuperación.
- Violencia psicológica.-** Cualquier acción, omisión o patrón de conducta dirigido a causar daño emocional, disminuir la autoestima, afectar la honra, provocar

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |     |                         |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |     |                         |
|                                                                                   |                                                                                                            | Día                                            | Mes | Año                     |
| <b>GBU-DGBU-PRD-006</b>                                                           | 02                                                                                                         | 09                                             | 11  | 2023                    |
|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     | <b>Número de página</b> |
|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     | <b>10 de 25</b>         |

descrédito, menospreciar la dignidad personal, perturbar, degradar la identidad cultural, expresiones de identidad juvenil o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las decisiones de una mujer, mediante la humillación, intimidación, encierros, aislamiento, tratamientos forzados o cualquier otro acto que afecte su estabilidad psicológica.

La violencia psicológica incluye la manipulación emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento, toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos, escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a la mujer, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica; o, que puedan tener repercusiones negativas respecto de su empleo, en la continuación de estudios escolares o universitarios, en promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él. Incluye también las amenazas, el anuncio verbal o con actos, que deriven en un daño físico, psicológico, sexual, laboral o patrimonial, con el fin de intimidar al sujeto.

- c) **Violencia sexual.-** Toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre su vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia, la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas.
- d) **Violencia económica y patrimonial.-** Es toda acción u omisión que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres, incluidos aquellos de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de hecho, a través de: La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes muebles o inmuebles. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. La limitación o control de sus ingresos; y, percibir un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.
- e) **Violencia simbólica.-** Es toda conducta que, a través de la producción o reproducción de mensajes, valores, símbolos, iconos, signos e imposiciones de



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                          |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página         |
|                                                                                   | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                           | 02                                             | Día<br>09 | Mes<br>11<br>Año<br>2023 |

género, sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas, transmiten, reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.

- f) **Violencia política.-** Es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducir u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones.

A continuación, se especifican definiciones del *Código Orgánico Integral Penal* para hacer referencia a hechos de discriminación y otros tipos de violencia por los que también se activaría el presente protocolo debido a que pueden ocurrir en el ámbito educativo en el marco de relaciones de desigualdad de género.

- g) **Acoso sexual.-** La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaleciendo de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación de subordinación.

Se considerará ciberacoso sexual cuando la conducta descrita en el inciso anterior se realice utilizando cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, medios tecnológicos, electrónicos o digitales.

- h) **Abuso sexual.-** La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal.
- i) **Violación.-** Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo.



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                          |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página         |
|                                                                                   | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                           | 02                                             | Día<br>09 | Mes<br>11<br>Año<br>2023 |

- j) **Discriminación.-** La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague, practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en razón de nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad o estado de salud con el objetivo de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos en condiciones de igualdad.
- k) **Actos de odio.-** La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio, contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH.

## CAPÍTULO II

### PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN

#### PRIMERA ETAPA

#### **Artículo 7.- Identificación y comunicación del hecho**

Cualquier persona indicada en el Artículo 3 de este protocolo que conozca sobre un caso de acoso, discriminación y/o violencias basadas en género podrá ponerlo en conocimiento a la Dirección General de Bienestar Universitario (DGBU). La DGBU receptará las denuncias de los hechos de forma verbal o a través de los medios oficiales como el correo electrónico institucional [sos@yachaytech.edu.ec](mailto:sos@yachaytech.edu.ec)

En este punto inicia el **proceso interno** que incluye las actividades para garantizar la protección de la persona víctima, definir soluciones y recomendaciones que impidan la reincidencia de actos de violencia, así como la activación de los servicios disponibles dentro de la UITEY.

La primera persona que recepte el caso en la DGBU será la responsable de iniciar de oficio la derivación inmediata a la Consejería de Bienestar Universitario o quien haga sus veces. La derivación se realizará por escrito y el levantamiento de la información inicial estará a cargo únicamente de la Consejería de Bienestar Universitario con el fin de evitar revictimización y limitar el manejo de la información confidencial.

Para configurar la denuncia se tendrá que contar como mínimo con la siguiente información:

- a) Identificación de la persona que denuncia (nombres y apellidos completos, número de celular, correo electrónico, dirección).



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página |
|                                                                                   | 02                                                                                                         | Día<br>09                                      | Mes<br>11 | Año<br>2023      |

- b) Identificación de la persona víctima (nombres y apellidos completos, número de celular, correo electrónico, dirección).
- c) Identificación de la persona presunta agresora (nombres y apellidos completos, número de celular, correo electrónico, dirección).
- d) Descripción o relato de los hechos (lugar y fecha del evento, descripción de lo visto y/o escuchado).

Además, se pueden agregar evidencias que respalden los hechos, información de posibles testigos o pruebas de los hechos denunciados, de existir.

En el caso de que se conozca la identidad de la persona presunta agresora, el/la Director/a General de Bienestar Universitario será la persona encargada de citarle mediante correo electrónico para informar sobre el inicio del proceso interno que se realizará a causa del presunto hecho de violencia cometido e indicarle que el proceso externo podrá ser explicado por la Dirección General Jurídica en cumplimiento de las disposiciones del *Código Orgánico Integral Penal*.

En este punto también se debe señalar que la persona presunta agresora podrá recibir atención por parte de la Gestión de Psicología si así lo desea. Por último, para constancia de la comunicación realizada, se utilizará el “Formato de información sobre presuntos hechos de acoso, discriminación y/o violencias basadas en género” (Anexo 1) y se contará con la firma de la persona o personas notificadas. En el caso de que la persona no quiera firmar, se dejará por sentado este hecho.

#### **Artículo 8.- Valoración inicial y medidas de apoyo inmediatas**

La Consejería de Bienestar Universitario cumplirá las funciones de gestión y acompañamiento de casos, por lo tanto, será quien realice dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas una valoración inicial de las necesidades que requieren respuesta inmediata y el establecimiento de medidas de apoyo. Receptada la notificación o incluso antes, dependiendo del estado de la persona víctima, la Consejería de Bienestar Universitario deberá brindar atención y/o canalizar inmediatamente y sin dilaciones las medidas de apoyo inmediatas que incluyen, pero no se limitan, a las siguientes:

- a) **Atención en crisis:** Se proporcionará el apoyo de personal preparado para brindar la atención acorde con el estado emocional en que llegue la o las personas afectadas, contando, principalmente, con la intervención de la Gestión de Psicología, Centro Médico y/o instancias externas si el caso amerita. Si ha existido una intervención en primeros auxilios psicológicos por personas que no sean de la Consejería de Bienestar Universitario, se realizará la derivación a la misma para continuar con el proceso de gestión y acompañamiento.



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |     |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |     | Número de página |
|                                                                                   |                                                                                                            | Día                                            | Mes | Año              |
| <b>GBU-DGBU-PRD-006</b>                                                           | 02                                                                                                         | 09                                             | 11  | 2023             |
|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     | <b>14 de 25</b>  |

- b) Atención médica urgente:** El personal de salud que se encuentre de turno, brindará a la persona víctima el servicio de salud de la UITEY y, de acuerdo con su criterio técnico, coordinará el traslado de la persona víctima para su atención en el sistema de salud pública, sea médico legista u otros servicios, según corresponda. Si se trata de un caso de violencia sexual y/o física, es importante que la persona víctima no se cambie de ropa ni se bañe antes de acudir al sistema de salud pública para no alterar los exámenes médicos y corporales indicados en el Art. 465 del *Código Orgánico Integral Penal*.
- c) Acompañamiento para atención en el sistema de justicia:** De referirse la víctima a hechos que pudieren constituir delitos o contravenciones, la Dirección General Jurídica informará a la persona víctima sobre los canales previstos por el sistema de justicia para la denuncia. En caso de no encontrarse aún los hechos en conocimiento del sistema de justicia, se brindará asesoría y acompañamiento para el proceso legal, sin que ello signifique que la UITEY asume el patrocinio profesional por parte de sus funcionarios/as.
- d) Información y orientación** dirigida a iniciar el proceso de empoderamiento y ejercicio de los derechos de la persona víctima por parte de la Consejería de Bienestar Universitario.
- e) Disposiciones académicas:** El/la Vicerrector/a Académico deberá expedir las disposiciones académicas correspondientes en función de las recomendaciones emitidas en el informe elaborado por la Dirección General de Bienestar Universitario para procurar de forma prioritaria la protección inmediata de la persona víctima en el ámbito académico y evitar cualquier exposición a mayor riesgo. Se debe garantizar la no interferencia en el derecho a la educación y el proceso académico de la persona víctima y presunta agresora, mientras no se cuente con resoluciones administrativas y jurídicas que dispongan otras acciones. Sin embargo, se garantizará que éstas no agraven la situación de la persona víctima, conforme al principio de no revictimización.
- f) Medidas adicionales** que, según la valoración inicial, aseguren la no exposición a mayor riesgo y la no repetición de actos de violencia.

#### **Artículo 9.- Plan de Acción y Consentimiento Informado**

A raíz de la ejecución de las medidas de apoyo inmediatas, desde la Consejería de Bienestar Universitario se debe concertar una atención para trabajar con la persona víctima en el mapeo de sus necesidades y la creación de un “Plan de Acción” (Anexo 2) que guíe el acompañamiento psicosocial y/o conecte con los servicios externos disponibles. Este





|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                          |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página         |
|                                                                                   | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                           | 02                                             | Día<br>09 | Mes<br>11<br>Año<br>2023 |

documento estará sujeto a los cambios que sean pertinentes en el proceso de acompañamiento según las necesidades identificadas en cada caso.

Es importante que la persona víctima sea informada sobre el procedimiento a llevarse a cabo y se realice lo siguiente:

- Resumen de la valoración inicial.
- Consulta con la persona víctima sobre sus inquietudes y dudas.
- Discusión de necesidades con la persona víctima.
- Identificación de servicios disponibles y responsabilidades dentro del acompañamiento.
- Diseño de un plan de acompañamiento.
- Llevar a cabo un plan de seguridad con acciones de protección concretas.
- Documentación de los acuerdos en el formato de “Plan de Acción” del caso (Anexo 2).
- Identificación de la siguiente reunión o atención.
- Firma de “Consentimiento Informado” (Anexo 3).
- Discusión y aclaración de inquietudes con la persona supervisora inmediata.

Cabe recalcar que el/la servidor/a de la Consejería de Bienestar Universitario deberá firmar un “Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Datos” (Anexo 4) conforme con el principio de confidencialidad de este protocolo.

#### **Artículo 10.- Informe de la Dirección General de Bienestar Universitario**

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas subsiguientes a la recepción de la denuncia del caso o de haber llegado a su conocimiento los hechos de violencia, la Consejería de Bienestar Universitario a través del sistema de Gestión Documental pondrá en conocimiento el “Informe de presunto hecho de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género” (Anexo 5) al Rector/a de la Universidad, con copia a la Dirección General Jurídica, para que se inicie el **proceso externo** ante las Instituciones del Estado correspondientes. El informe deberá contener:

- a) Código del caso asignado.
- b) Numeración ordenada y fecha de emisión.
- c) Relato de los hechos del caso de manera clara, guardando secuencia, orden y coherencia en la descripción de lo sucedido, así como especificando el lugar, hora estimada y fecha del presunto hecho cometido. Asimismo, se pondrá en conocimiento cómo se supo acerca de los hechos.
- d) Descripción de las medidas de apoyo y acompañamiento adoptadas.
- e) Medidas de protección recomendadas para el caso en garantía de los derechos de la persona víctima.
- f) Determinación de la adecuación o no de la conducta notificada al objeto del protocolo.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                     |  |                                                |  |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>UNIVERSIDAD</div><div>YACHAY</div><div>TECH</div></div> <div></div> | Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY |  |                                                |  |                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                | Nro. de versión:                                                                                    |  | Fecha de elaboración y/o última actualización: |  | Número de página                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                    |  | 02                                             |  | <div><div>Día</div><div>09</div></div> <div><div>Mes</div><div>11</div></div> <div><div>Año</div><div>2023</div></div> |

- g) Conclusiones concretas y recomendaciones.
- h) Detalle de los anexos que se adjunten.
- i) Finalmente, se deberá proporcionar la información personal de las personas involucradas:
  - Nombres y apellidos completos.
  - Número de cédula.
  - Dirección domiciliaria.
  - Dirección de correo electrónico y contacto telefónico.

Las diversas gestiones de la DGBU, según sus registros y manejo de información, estarán obligadas a proporcionar los datos necesarios en el proceso de elaboración del informe y en cualquier momento de ser requerido de conformidad al principio de respuesta efectiva establecido en el presente Protocolo.

Este informe será el insumo para la actuación de la Comisión Especializada para la Atención y Revisión de Casos de Acoso, Discriminación y de Violencias basadas en Género.

## **SEGUNDA ETAPA**

### **Artículo 11.- Actuación de la Dirección General Jurídica**

La Dirección General Jurídica (DGJ) según lo indicado en el Artículo 10 del presente protocolo, recibirá el informe de la DGBU y, de confirmar que el hecho corresponde a un posible cometimiento de un delito sobre acoso, discriminación y violencias basadas en género, elaborará la denuncia respectiva para conocimiento y suscripción del Rector de la UITEY. En este documento se solicitará las medidas de protección en favor de la persona víctima y será presentado ante la Fiscalía del Estado en cumplimiento de lo dispuesto en el *Código Orgánico Integral Penal*.

La Dirección General Jurídica tendrá bajo su responsabilidad el custodiar los documentos sobre el proceso externo (denuncias ante Fiscalía, boletas de auxilio, entre otros). Las partes procesales que soliciten acceder a la información quedarán prevenidas de las disposiciones para precautelar la protección del derecho a la confidencialidad de la información y de las responsabilidades que asumen.

Asimismo, la Dirección General Jurídica tendrá la obligación de brindar asesoramiento legal a la persona víctima sobre el proceso penal y las implicaciones que este tiene. Y, por último, luego de que la persona presunta agresora haya sido notificada por la DGBU podrá dirigirse a la Dirección General Jurídica para recibir información sobre el proceso legal penal iniciado en su contra, sin perjuicio de que el presunto agresor acuda directamente a la unidad judicial correspondiente.



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |     |      |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |     |      | Número de página |
|                                                                                   | <b>GBU-DGBU-PRD-006</b>                                                                                    | 02                                             | Día | Mes  | Año              |
| 09                                                                                |                                                                                                            |                                                | 11  | 2023 |                  |

## Artículo 12.- Medidas de protección

Las medidas de protección son dictadas por la autoridad competente y serán de obligatorio cumplimiento por la UITEY. Sin perjuicio de las medidas de protección dictadas por las autoridades competentes en los casos de los delitos tipificados en el *Código Orgánico Integral Penal*, la UITEY deberá adoptar las medidas de protección y disponer las acciones necesarias para salvaguardar la integridad física y emocional de la persona víctima o denunciante en el entorno de la institución, resguardando de este modo el normal desarrollo de sus actividades académicas y laborales.

## TERCERA ETAPA

## Artículo 13.- Integración de la Comisión Especializada

La Comisión Especializada para la Atención y Revisión de Casos de Acoso, Discriminación y de Violencias basadas en Género se activará a partir de la convocatoria realizada por la DGBU en cada caso de acoso, discriminación y violencias basadas en género. La Comisión Especializada deberá ser designada por la DGBU según el proceso de postulación y selección indicado en el Artículo 16. En el caso de que no existan postulantes para integrar la Comisión Especializada, la DGBU solicitará a la máxima autoridad institucional la designación de las personas que integrarán la Comisión. Su vigencia no tendrá caducidad, aunque sí estará sujeta a una actualización cuando sea requerido por la DGBU o la máxima autoridad. Se procurará que las personas que la conforman cumplan prioritariamente con criterios de formación en enfoque de género y experiencia en el análisis de casos de violencias basadas en género.

La Comisión Especializada estará integrada por:

- Director/a General de Bienestar Universitario (o su delegada/o). Quien actuará como secretario/a.
- Director/a General Jurídica (o su delegada/o). Quien actuará como presidente/a.
- Docente que cumpla con los requisitos indicados en el Artículo 14, si el caso fuera con relación a docentes.
- Trabajador/a que cumpla con los requisitos indicados en el Artículo 14, si el caso fuera con relación a estos funcionarios/as.
- Estudiante que cumpla con los requisitos indicados en el Artículo 15, si el caso fuera con relación a estudiantes.
- Profesional externo/a especialista, en caso de que se lo requiera (especialista en casos relacionados a violencias basadas en género, abogado/a, psicólogo/a perito etc.).

|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                          |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página         |
|                                                                                   | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                           | 02                                             | Día<br>09 | Mes<br>11<br>Año<br>2023 |

La Comisión Especializada ejercerá sus funciones de forma autónoma y no dependerá de órgano de gobierno alguno.

Si la DGBU prevé necesario, las personas integrantes de la Comisión Especializada recibirán formación específica en enfoque de género y en herramientas para el análisis de los presuntos hechos de violencias basadas en género. Las capacitaciones podrán ser facilitadas por la DGBU o se solicitarán a instancias externas especializadas si se considera conveniente.

Asimismo, en caso de contar con una alta demanda de atención y revisión de casos por parte de la Comisión Especializada, la DGBU deberá procurar mecanismos de participación con quienes se posibilite el avance de los abordajes, basándose en la normativa aplicable y garantizando el cumplimiento de los principios y enfoques del presente protocolo.

En la primera sesión de la Comisión Especializada, quedarán asentadas las responsabilidades de el/la Presidente/a y el/la Secretario/a dentro de su seno. La función del Presidente/a será la de coordinar las sesiones, elaborar el informe técnico/legal y exponer los documentos necesarios ante la Primera Autoridad Ejecutiva de la UITEY o el Consejo Superior Universitario, si fuera el caso. Y, la función del Secretario/a será la de realizar la convocatoria a las sesiones (posteriores a la primera convocatoria que realiza la DGBU), elaborar las actas, armar el expediente, así como realizar el archivo y custodia del expediente.

#### **Artículo 14.- Requisitos para la postulación de funcionarias/os (docentes y personal administrativo)**

1. Contar con el respaldo de alguna asociación de docentes o personal administrativo de la UITEY.
2. Contar con certificación en sensibilización, formación y/o bases sobre el enfoque de derechos.
3. No tener antecedentes de procesos disciplinarios por violencias basadas en género (esta información será confirmada por la Dirección General de Talento Humano o Dirección General Jurídica según aplique).
4. Desarrollar sus responsabilidades laborales con compromiso, responsabilidad y confidencialidad (será evaluado en la entrevista que realizará la DGBU).
5. Tener interés por la permanente educación, capacitación y formación profesional, habilidades para la lectura, redacción y organización de tiempo (será evaluado en la entrevista).
6. Tener herramientas para la gestión emocional y resolución de conflictos (será evaluado en la entrevista).



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     |      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |     |      |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |     |      | Número de página |
|                                                                                   | <b>GBU-DGBU-PRD-006</b>                                                                                    | 02                                             | Día | Mes  | Año              |
| 09                                                                                |                                                                                                            |                                                | 11  | 2023 |                  |

7. No tener impedimento para integrar la Comisión Especializada según el Artículo 19.

#### **Artículo 15.- Requisitos para la postulación de estudiantes**

1. La/el estudiante debe estar matriculada/o (esta información será confirmada con la Dirección General de Servicios Académicos, al igual que el requisito 2 y 3).
2. Tener un promedio 7 en el último semestre.
3. Ser estudiante de a partir del sexto semestre.
4. Demostrar mediante documentación de soporte su participación en actividades extracurriculares que demanden compromiso, responsabilidad y confidencialidad.
5. Contar con el respaldo de alguna asociación estudiantil o grupo de actividades académicas o extracurriculares de la UITEY.
6. Contar con certificación en sensibilización, formación y/o bases sobre el enfoque de derechos.
7. No tener antecedentes de eventos adversos o procesos disciplinarios enmarcados en cualquier tipo de violencia (esta información será confirmada por la DGBU y la DGJ).
8. Tener interés por la formación, educación y capacitación permanente, habilidades para la lectura, redacción y organización de tiempo (será evaluado en la entrevista que realizará la DGBU).
9. Tener herramientas para la gestión emocional y resolución de conflictos (será evaluado en la entrevista que realizará la DGBU).
10. No tener impedimento para integrar la Comisión Especializada según el Artículo 19.

#### **Artículo 16.- Del proceso de postulación y selección**

1. La convocatoria de la postulación será lanzada por la máxima autoridad, quien delegará la continuidad del proceso a la DGBU.
2. Las personas que cumplan con los requisitos deberán llenar un formulario de postulación que será elaborado y, posteriormente, revisado por la DGBU para contar con una lista de preseleccionadas/os.
3. De ser preseleccionada/o, la persona postulante tendrá que enviar al correo electrónico [bienestarestudiantil@yachaytech.edu.ec](mailto:bienestarestudiantil@yachaytech.edu.ec) los respaldos de los requisitos a la DGBU.
4. La persona deberá acudir a una entrevista realizada por la DGBU.
5. De ser seleccionada/o deberá firmar una carta de compromiso donde se confirmará la disposición de participar en la Comisión Especializada cuando la DGBU lo requiera, y el acta de confidencialidad y protección de datos para garantizar el resguardo adecuado de la información.
6. Las personas seleccionadas serán informadas vía correo electrónico de su selección y basándose en esta lista la DGBU podrá designar la integración de la Comisión Especializada cuando lo considere pertinente.



|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |           |                          |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página         |
|                                                                                   | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                           | 02                                             | Día<br>09 | Mes<br>11<br>Año<br>2023 |

### Artículo 17.- Funciones de la Comisión Especializada

La Comisión Especializada para la Atención y Revisión de Casos de Acoso, Discriminación y de Violencias basadas en Género será la encargada de llevar a cabo el proceso de indagación, recopilación de información y material para analizar el caso, requerir pruebas de cargo y de descargo, y solicitar versiones a los presuntos agresores y demás personas que conozcan los hechos en garantía del derecho a la defensa. Así también, se encargará de emitir un informe técnico/legal fundamentando las conclusiones que determinen o no la presunta responsabilidad de la persona presunta agresora, así como las recomendaciones para la aplicación de sanciones o el archivo del caso, según corresponda. Las recomendaciones estarán basadas en las sanciones establecidas según la normativa interna expedida por la universidad para regular los procedimientos disciplinarios.

Al momento de convocar a la Comisión Especializada, la DGBU enviará el “Informe de presunto hecho de acoso, discriminación y violencias basadas en género” (Anexo 5) y demás documentos que obren en el expediente, como requisito para instalar la primera sesión.

Las personas integrantes de la Comisión Especializada que no puedan asistir a las sesiones, deberán notificar su inasistencia con veinticuatro (24) horas de anticipación a la fecha establecida. En caso de inasistencia justificada de un/a miembro y si existe quorum (asistencia de mínimo dos personas) para iniciar la sesión, los/las asistentes podrán decidir su instalación y confirmar los acuerdos con la persona faltante en la siguiente sesión. Si se decide no instalar la sesión, se deberá reagendar la sesión a la fecha más próxima, evitando dilatar el proceso.

Según la agenda de cada sesión, se tomarán las decisiones mediante votación con mayoría simple. Todo voto tendrá que ser fundamentado y de cada sesión se levantará un acta que será suscrita por todas las personas asistentes. En caso de no haber coincidencia en las conclusiones del informe técnico/legal, se deberá emitir una justificación técnica.

En caso de requerirse la colaboración de personas testigos para complementar la información en el proceso de análisis, se enviará hasta dos notificaciones. Si la persona citada no concurre, el proceso continuará y quedará registrada su falta de colaboración.

El/la profesional de la Gestión de Psicología que acompaña a la persona víctima tendrá que comparecer e indicar la información con la que cuenta en el momento en que la Comisión Especializada lo requiera, facilitando el proceso de análisis del caso. Cabe recalcar que en todo el proceso se deberá cumplir con el principio de no revictimización de la persona víctima y con la garantía del derecho a no ser enfrentada a la persona presunta agresora, por lo que se asegurará que no se encuentre con dicha persona en ningún tipo de diligencia.

|                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                |                                        |                                        |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <div><div>UNIVERSIDAD</div><div>YACHAY</div><div>TECH</div><div></div></div> | Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY |                                                |                                        |                                        |                                          |
|                                                                                                                                                               | Nro. de versión:                                                                                    | Fecha de elaboración y/o última actualización: |                                        | Número de página                       |                                          |
|                                                                                                                                                               | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                    | 02                                             | <div><div>Día</div><div>09</div></div> | <div><div>Mes</div><div>11</div></div> | <div><div>Año</div><div>2023</div></div> |

Para realizar el análisis de los hechos durante el proceso, se buscará preservar la privacidad, confidencialidad y protección de datos, para lo cual los/las miembros de la Comisión Especializada deberán firmar un “Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Datos” (Anexo 4), cuyo incumplimiento significará seguir un proceso disciplinario según la normativa interna aplicable.

#### **Artículo 18.- Del informe de la Comisión Especializada**

La Comisión Especializada se reunirá de forma obligatoria en la fecha indicada en la convocatoria realizada por la DGBU y sesionará tantas veces como sea pertinente (con un máximo de 5), recabando la información necesaria y guiándose por los enfoques y principios establecidos en este protocolo. En el plazo de treinta (30) días, a contarse desde su primera sesión, emitirá su informe técnico/legal. En caso de ser necesario, podrá solicitar a la DGBU una prórroga por una ocasión y esta prórroga no podrá exceder a la mitad del total de los días indicados como plazo.

#### **Artículo 19.- Excusas o impedimento de integración de la Comisión Especializada**

Si un/a miembro de la Comisión Especializada tiene vínculos de parentesco de hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, sea cónyuge o mantenga unión de hecho, u ostente una notoria amistad, tanto con la persona víctima como la presunta agresora, deberá presentar su excusa de integrar la Comisión Especializada de manera formal ante la máxima autoridad ejecutiva para que se proceda con la designación de otra persona.

La persona víctima o presunta agresora pueden interponer una solicitud de Recusación si el/la miembro de la Comisión Especializada no se excusa.

#### **Artículo 20.- Desistimiento del proceso interno**

Si la Comisión Especializada encuentra elementos que coloquen en desprotección a la persona víctima y/u otras personas, así como la existencia de responsabilidades, no se suspenderá el proceso interno, por lo tanto, cualquier solicitud de desistimiento no tendría cabida. Sin embargo, si la persona víctima o denunciante quisiera desistir del proceso interno iniciado, podrá justificar su nueva postura por escrito para identificar si hubiera alguna necesidad de apoyo específica que deba ser abordada por las áreas competentes.

### **CUARTA ETAPA**

#### **Artículo 21.- De la resolución**

El informe, así como el expediente completo debidamente foliado, será remitido Consejo Superior Universitario.



|                                                                                   |                                                                                                     |                                                |           |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------|
|  | Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY |                                                |           |                  |             |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                    | Fecha de elaboración y/o última actualización: |           | Número de página |             |
|                                                                                   | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                    | 02                                             | Día<br>09 | Mes<br>11        | Año<br>2023 |
|                                                                                   |                                                                                                     |                                                |           |                  | 22 de 25    |

Las personas miembros del Consejo Superior Universitario suscribirán el “Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Datos” (Anexo 4) para resguardar la confidencialidad y privacidad de las personas implicadas en el proceso. Asimismo, al momento de exponer el informe, las personas miembros de la Comisión Especializada tomarán medidas para proteger la identidad de las personas.

Consejo Superior Universitario, luego del análisis del informe si lo considera necesario, podrá solicitar aclaraciones o ampliación de la información a la Comisión Especializada para emitir la resolución correspondiente, sea sancionando a las personas responsables de la o las faltas, o archivando la causa de así considerarlo.

La Comisión Especializada y las partes del proceso serán informadas de la resolución adoptada dentro de cuarenta y ocho (48) horas.

#### **Artículo 22.- Apelaciones**

Las partes tendrán un término de ocho (8) días desde la fecha en que fuere notificada la resolución para apelar.

Las partes pueden solicitar aclaraciones o ampliaciones ante el mismo órgano y apelar ante el Consejo de Educación Superior acorde con el Art. 207 de la *Ley Orgánica de Educación Superior*.

#### **Artículo 23.- Seguimiento y cierre del caso a nivel interno**

La Consejería de Bienestar Universitario deberá realizar el seguimiento de la gestión acordada en el “Plan de Acción” (Anexo 2) y la evaluación de los avances según los plazos establecidos. El cierre del proceso se realizará cuando se complete la ejecución de los puntos de acción planificados. El cierre será resuelto por mutuo acuerdo o, en casos especiales, de forma unilateral cuando no se cuente con la presencia de la persona víctima (Ej. por retiro de la universidad, etc.). En ambas situaciones, el cierre del proceso será aprobado por el/la Director/a General de Bienestar Universitario.

### **CAPÍTULO III ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS**

#### **Artículo 24.- Información y sensibilización**

- La UITEY deberá elaborar una estrategia de sensibilización en derechos humanos y prevención de violencias basadas en género, con actividades informativas, así como jornadas de difusión. Esto, para contribuir a la detección e identificación de situaciones de violencias; la conformación de ambientes seguros, así como de solidaridad hacia las personas víctimas; y, a la reafirmación del posicionamiento público de la institución con la cero tolerancia a cualquier forma de violencia.

|                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                |                                        |                                        |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <div><div>UNIVERSIDAD</div><div>YACHAY</div><div>TECH</div></div> <div></div> | Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY |                                                |                                        |                                        |                                          |
|                                                                                                                                                                | Nro. de versión:                                                                                    | Fecha de elaboración y/o última actualización: |                                        | Número de página                       |                                          |
|                                                                                                                                                                | GBU-DGBU-PRD-006                                                                                    | 02                                             | <div><div>Día</div><div>09</div></div> | <div><div>Mes</div><div>11</div></div> | <div><div>Año</div><div>2023</div></div> |

- b) La Dirección General de Bienestar Universitario y la Dirección General de Talento Humano deberán informar a todas las personas que integran la comunidad universitaria de la existencia y contenido del presente protocolo según corresponda. A tal efecto, se socializará y organizará sesiones informativas con carácter anual en la universidad sobre servicios, lugares de atención y asesoramiento. Asimismo, el protocolo deberá ser socializado con todas las otras personas que tuvieran presencia permanente o temporal en la institución.
- c) La Dirección de Comunicación y Promoción deberá difundir el presente protocolo a todas las personas que integran la comunidad universitaria vía correo electrónico y otros medios masivos de comunicación.
- d) La Dirección de Comunicación y Promoción en coordinación con la Dirección General de Bienestar Universitario deberán elaborar una estrategia de comunicación anual con campañas y/o material educomunicacional para difundir mensualmente la existencia del presente protocolo y emitir mensajes de prevención e identificación de hechos de acoso, discriminación y violencias basadas en género, con el fin de desnaturalizar y prevenir las relaciones de poder y desigualdad de género en el ámbito universitario.
- e) La Dirección de Comunicación y Promoción deberá publicar el presente protocolo en la página web de la UITEY, así como la información relativa a los servicios públicos y de la propia universidad destinados a la atención de esta problemática.

#### **Artículo 25.- Capacitación y concientización**

- a) La Dirección General de Bienestar Universitario realizará un diagnóstico constante sobre los conocimientos, actitudes y prácticas (relacionadas al ámbito de aplicación de este protocolo), para determinar el nivel, alcance y tipo de formación y capacitación que deberá realizarse con los distintos colectivos de comunidad universitaria: alumnado, personal administrativo, docente, investigador, de apoyo y seguridad.
- b) La Dirección General de Bienestar Universitario en coordinación con la Dirección General de Talento Humano tendrán que desarrollar programas formativos generales y específicos, dirigidos a todos los colectivos de la UITEY. Asimismo, deberán ofrecer formación y capacitación a las personas integrantes de las comisiones del Plan de Igualdad y Ambiente para su mejor accionar.

| <div><div>UNIVERSIDAD</div><div>YACHAY</div><div>TECH</div></div> <div></div> | Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY |                                                |     |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|------------------|
|                                                                                                                                                                | Nro. de versión:                                                                                    | Fecha de elaboración y/o última actualización: |     |      | Número de página |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                     | Día                                            | Mes | Año  |                  |
| GBU-DGBU-PRD-006                                                                                                                                               | 02                                                                                                  | 09                                             | 11  | 2023 | 24 de 25         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                |     |      |                  |

- c) La Dirección General de Bienestar Universitario en coordinación con la Dirección General de Talento Humano impulsarán la realización de charlas, debates, talleres, seminarios y otras actividades informativas y formativas, con el fin de sensibilizar sobre patrones y estereotipos que reproducen las violencias basadas en género, así como concientizar sobre la importancia de su erradicación en el ámbito universitario.
- d) La Dirección General de Bienestar Universitario deberá elaborar en el plazo de 30 días y difundir una guía de servicios universitarios y externos que den abordaje a las violencias basadas en género, incluyendo instrumentos orientados a prevenir y detectar precozmente situaciones de acoso, discriminación y/o de violencias basadas en género, el mismo que será actualizado anualmente
- e) La Dirección General de Bienestar Universitario y la Dirección General de Talento Humano deberán elaborar en el plazo de 30 días y difundir un código de buenas prácticas en materia de prevención de acoso, discriminación y violencias basadas en género.
- f) La Dirección General de Bienestar Universitario y la Dirección de Comunicación y Promoción deberán elaborar y publicar un informe anual estadístico sobre el número de intervenciones y consecuencias de las violencias en el ámbito universitario.
- g) La Dirección General de Bienestar Universitario deberá habilitar un mecanismo de PQR (peticiones, quejas y reclamos) con el que la comunidad universitaria pueda plantear, de forma anónima si así lo decide, hechos que generen acoso, discriminación y/o violencias de género, así como propuestas de mejora del protocolo.

## CAPÍTULO IV MARCO NORMATIVO

Para el desarrollo del presente documento se ha considerado la normativa constitucional vigente, así como los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres y las personas de la diversidad sexo-genérica a través de los siguientes cuerpos legales:

### Normativa Nacional

- Constitución de la República del Ecuador.
- Código Orgánico Integral Penal (COIP).
- Ley Orgánica Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer (LOIPEVCM).
- Código del Trabajo.





|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------|
|  | <b>Protocolo de Actuación en Casos de Acoso, Discriminación y Violencias Basadas en Género en la UITEY</b> |                                                |     |                  |
|                                                                                   | Nro. de versión:                                                                                           | Fecha de elaboración y/o última actualización: |     | Número de página |
|                                                                                   |                                                                                                            | Día                                            | Mes | Año              |
| <b>GBU-DGBU-PRD-006</b>                                                           | 02                                                                                                         | 09                                             | 11  | 2023             |
|                                                                                   |                                                                                                            |                                                |     | <b>25 de 25</b>  |

- Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP).
- Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).
- Protocolo de prevención y actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las Instituciones de Educación Superior, emitido por el Consejo de Educación Superior- CES.

La normativa revisada aborda el tratamiento de los siguientes aspectos:

- Derecho a la igualdad y no discriminación;
- Acoso sexual;
- Violencia de género contra las mujeres y las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género;
- Tipos de violencia; y,
- Disposiciones legales específicas para el Sistema de Educación Superior.

#### **Normativa Internacional**

##### **Normativa internacional vigente sobre acoso sexual, laboral, discriminación y violencia de género:**

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -CEDAW.
- Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará).

#### **ANEXOS**

**Anexo 1:** Formato de Información sobre presuntos hechos de acoso, discriminación y/o violencias basadas en género.

**Anexo 2:** Formato de Plan de Acción.

**Anexo 3:** Consentimiento informado y ficha de asistencia.

**Anexo 4:** Acuerdo de Confidencialidad y Protección de Datos.

**Anexo 5:** Formato de Informe de presunto hecho de acoso, discriminación y violencias basadas en género.

**Anexo 6:** Flujograma.